

פרק ח': גמלאות וקצבת גישור

תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) 30. בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970⁹¹ (בפרק זה – חוק שירות המדינה (גמלאות)) –

(1) בסעיף 8 –

(א) בהגדרה "משכורת קובעת", בכל מקום, אחרי "לרבות התוספות הקבועות" יבוא "ולמעט רכיבי שכר מוחרגים";

(ב) אחרי ההגדרה "משכורת שנתית" יבוא:

"רכיב שכר מוחרג" – רכיב שכר שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא מגיע לעובד שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות, בהתאם להסכם הקיבוצי שחל לגביו, אשר נחתם ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) ואילך (בהגדרה זו – ההסכם הקיבוצי) או בשל הצמדת משכורתו למשכורת של עובד שחל לגביו ההסכם הקיבוצי;

(2) נקבע בהסכם הקיבוצי כי הוא לא יובא בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לעניין הוראות חוק זה;

(3) הוא לא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי; לעניין זה, רכיב שכר שבא במקום רכיב שכר אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי ולא נכלל בחישוב המשכורת הקובעת ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי, ייחשב כרכיב שכר שלא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיפים 30(1) עד 30(3), 31(ב), 32(1) ו-33(א) מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק הגמלאות), כך שמי שפרש משירות המדינה לאחר התיקון המוצע, לא ייכלל במשכורתו הקובעת, שעל בסיסה מחושבות זכויותיו אשר נקבע לגביו בהסכם קיבוצי שנחתם לאחר התיקון המוצע, כי לא יובא בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לפי חוק הגמלאות ושלא היה קיים בטרם החתימה על ההסכם הקיבוצי. לעניין זה, רכיב שכר שבא במקום רכיב שכר אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי ושלא נכלל בחישוב המשכורת הקובעת, ייחשב כרכיב שכר שלא היה קיים בטרם החתימה כאמור ועל כן יהיה ניתן להחריגו מהמשכורת הקובעת.

כמו כן מוצע כי אותה ההחלטה תחול גם לגבי שוטרים, סוהרים ועובדי שירותי הביטחון שיפרשו לאחר התיקון המוצע ואשר היו זכאים במשכורתם, ערב פרישתם, לאותו רכיב השכר המוחרג לגבי עובדי מדינה אחרים, בשל כך שמשכורתם או חלקה נקבעה לפי שכר המשולם לפי הסכמים קיבוציים בשירות המדינה.

נוסף על כך, היות שלגבי משכורתם של משרתי הקבע בצה"ל מוחלים שינויים מסוימים אשר חלים לגבי המשכורת של עובדי המדינה, מוצע לתקן את סעיף 5 לחוק שירות הקבע (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן – חוק שירות הקבע), כך שמי שפרש משירות הקבע בצה"ל לאחר התיקון המוצע, לא ייכלל במשכורתו הקובעת, שעל בסיסה מחושבות זכויותיו של הפורש בהתאם להוראות חוק שירות הקבע, רכיב שכר שמקורו בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ושנחתם לאחר יום התחילה, אשר נקבע לגביו בהסכם הקיבוצי האמור כי לא יובא בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לפי חוק הגמלאות ושלא היה קיים בטרם החתימה על ההסכם הקיבוצי.

כך, אם ניתן למשרתי הקבע בצה"ל רכיב שכר חדש שמקורו בהסכם קיבוצי, יחולו לגבי רכיב שכר זה גם

התיקון המוצע יאפשר לצדדים להסכם קיבוצי להחריג רכיבי שכר חדשים מהמשכורת הקובעת, כך שלא ייכללו בבסיס לחישוב הגמלה של עובדים שיפרשו לאחר התיקון המוצע ושערב פרישתם חל לגביהם ההסכם קיבוצי. מוצע כי ההחלטה האמורה תחול גם לגבי עובדים שיפרשו לאחר התיקון המוצע, אשר ערב פרישתם היו זכאים לרכיב השכר שהוחרג כאמור במשכורתם, בשל

⁹¹ ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"ט, עמ' 135.

(2) בסעיף 1א63, בכותרת השוליים, אחרי "המשכורת הקובעת" יבוא, "רכיב שכר מוחרג" ואחרי פסקה (ב) יבוא:

"(ב1) בהגדרה "רכיב שכר מוחרג" שבסעיף 8, פסקה (1) תיקרא לגבי עובד שירותי הביטחון, כאילו אחרי "לעובד שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות", נאמר "וכן מגיע לעובד המדינה שאינו עובד שירותי הביטחון, שוטר או סוהר";

(3) בסעיף 7א, בכותרת השוליים, אחרי "המשכורת הקובעת" יבוא, "רכיב שכר מוחרג" ואחרי פסקה (ב) יבוא:

"(ב1) בהגדרה "רכיב שכר מוחרג" שבסעיף 8, פסקה (1) תיקרא כאילו אחרי "לעובד שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות", נאמר "וכן מגיע לעובד המדינה שאינו עובד שירותי הביטחון, שוטר או סוהר";

(4) בסעיף 108 ב –

(א) אחרי ההגדרה "המועד הקובע" יבוא:

"מסלול קצבת גישור" – שירות המקנה זכאות לתשלום קצבת גישור לעובד ביטחון חדש שפרש משירות לפני הגיעו לגיל פרישת חובה";

(ב) אחרי ההגדרה "קופת גמל לקצבה", "קרן ותיקה", "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן כללית" יבוא:

"קצבת גישור" – סכום המשתלם מדי חודש לעובד שפרש משירותו עד הגיעו לגיל מסוים";

(5) בסעיף 108 –

(א) האמור בו יסומן כסעיף קטן "(א)" ובו, במקום "לפני גיל הפרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004" יבוא "לפני גיל פרישת חובה, עד למועד שייקבע בהוראות כאמור";

ד ב ר י ה ס ב ר

תשלום קצבה למי שפרש לפני גיל פרישה, כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 (להלן – קצבת גישור).

ההוצאות על תשלום גמלאות מהוות חלק משמעותי מתקציבי שירותי הביטחון. לפי הדוח הכספי של מדינת ישראל לשנת 2021, התשלום החזוי לגמלאות בשירותי הביטחון בשנת 2040 צפוי לעמוד על כ-16.55 מיליארד שקלים חדשים. סכום זה אינו כולל את התשלום החזוי לקצבאות גישור, שכן לא ניתן ליצר הערכה אקטוארית של חבות זו כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף 108 לחוק הגמלאות הכוללות חישוב של קצבאות הגישור יחד עם זאת, מרבית עובדי שירותי הביטחון מבוטחים כיום במסלולי פנסיה צוברת והיוה זכאים לפרישה מוקדמת וקבלת קצבת גישור במועד פרישתם מהשירות, דבר שבהכרח יוביל לגידול בהתחייבויות האקטואריות של המדינה בתחום זה.

שירותי הביטחון נדרשים לגייס כוח אדם איכותי למקצועות המתאימים לתקופות העסקה שאינן לטווח ארוך, בשל הקצב הגבוה בו משתנים היכולות והכישורים הנדרשים בהם, בין בשל התפתחות טכנולוגית מואצת ובין בשל השיקולים הייחודיים של שירותי הביטחון. נוסף על כך יש מקצועות שבהם נדרש כוח אדם בעל ניסיון

ההחלטות שנקבעו בהסכם הקיבוצי, אם נקבעו. לעניין זה, רכיב שכר שבא במקום רכיב שכר אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי ושלא נכלל בחישוב המשכורת הקובעת, ייחשב כרכיב שכר שלא היה קיים בטרם החתימה כאמור.

התיקונים המוצעים יחולו על גמלאים שיפרשו מהשירות ביום התחילה ואילך.

לסעיפים 30(4), 30(5) ו-31א1

תיקון מס' 44 לחוק הגמלאות קבע כי עובדים חדשים במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (להלן – המוסד) ובשירותי הביטחון הכללי (להלן יחד – שירותי הביטחון) יבוטחו בהסדר פנסיה צוברת במקום בהסדר פנסיה תקציבית, וזאת בדומה לתיקון מס' 41 לחוק הגמלאות שהחיל זאת על שאר עובדי המדינה. במסגרת תיקון מס' 44 האמור נוסף סעיף 108 לחוק הקובע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת ובהתייעצות עם השר הממונה על שירותי הביטחון, יקבע הוראות בעניינים הנוגעים לביטוח הפנסיוני של עובדי ביטחון חדשים, ובכלל זה

"(ב) שר האוצר, בהסכמת ראש הממשלה ולפי המלצת ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או ראש שירות הביטחון הכללי, לפי העניין, רשאי לקבוע, בצו נפרד לכל אחד משירותי הביטחון, מקצוע שאינו ייחודי לשירות הביטחון, אחד או יותר, אשר עובד שיחל לעבוד בו באותו שירות ביטחון לאחר מועד הוספתו לצו, לא יועסק במסלול קצבת גישור אלא אם כן מתקיימות בו נסיבות מיוחדות שייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (א), ובלבד שמתקיים לגבי המקצוע אחד מאלה:

- (1) תקופת ההעסקה המתאימה לעוסקים בו אינה לטווח ארוך בשל כך שהכישורים הנדרשים לעוסקים בו משתנים באופן תדיר או צפויים להתייחס כתוצאה משינויים טכנולוגיים או אחרים, וזאת בשים לב למאפיינים הייחודיים של שירות הביטחון;
- (2) נדרשת בו מומחיות הנובעת מניסיון משמעותי בתחום העיסוק או מהשכלה אקדמית רחבה טרם תחילת ההעסקה בשירות הביטחון, וזאת בשים לב למאפיינים הייחודיים של המקצוע, לרבות יכולת המעבר למקצוע אחר בתוך שירות הביטחון, לצד המאפיינים הייחודיים של שירות הביטחון;
- (3) שירות הביטחון מתקשה לגייס או לשמר כוח אדם בו בשל תנאי השכר המוצעים במסלול קצבת גישור;

ד ב ר י ה ס ב ר

בהם ישולם בתנאים משופרים לעומת מנגנון דירוג-דרגה המקובל בקרב עובדי המדינה, וזאת חלק הזכאות לקצבת גישור לאחר פרישת העובד משירות הביטחון. זאת, כדי להתמודד עם קשיי הגיוס והשימור של עובדים במקצועות מסוימים, באמצעות מתן שכר גבוה יותר בהווה במקום תגמול פנסיוני בעתיד, באופן התואם יותר את המגמות הנוכחיות בשוק העבודה.

לפיכך מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע בצווים נפרדים למוסד ולשירות הביטחון הכללי, בהסכמת ראש הממשלה ולפי המלצת ראש המוסד או ראש שירות הביטחון הכללי, לפי העניין, רשימת מקצועות אשר העובדים שיחלו לעבוד בהם בשירות הביטחון לאחר מועד הוספתם לצו, יועסקו במסלול שאינו מזכה בתשלום קצבת גישור. על אף האמור, בהוראות לפי סעיף 108(א) לחוק הגמלאות יהיה ניתן לקבוע מקרים מיוחדים שבהם עובדים שיועסקו במקצועות המנויים בצו יוכלו לבחור במסלול המזכה לקצבת גישור.

המקצועות שיימנו בצו יידרשו לעמוד באחד או יותר מהתבחינים המנויים בסעיף המוצע: מקצוע המתאים להעסקה לתקופה קצרה בשל שינויים תדירים בכישורים הנדרשים בו או בשל התייתרותו הצפויה עקב שינויים טכנולוגיים וכדומה; מקצוע שנדרשת בו מומחיות הנובעת מניסיון משמעותי או מהשכלה אקדמית רחבה, בשים לב ליכולת המעבר למקצוע אחר בתוך שירות הביטחון; מקצוע ששירות הביטחון מתקשה לגייס אליו

משמעותי או השכלה רחבה (כגון: פסיכולוגים) שיכולת המעבר מהם למקצועות אחרים בתוך שירותי הביטחון נמוכה יחסית וכן מקצועות אשר המגמות בשוק העבודה האזרחי לגביהם מעידות על יכולת התניידות גבוהה לצד שכר גבוה. בעבור מקצועות מסוימים, המודל של תגמול פנסיוני בעתיד (בעבור התקופה שבין גיל הפרישה המוקדמת בשירותי הביטחון לבין גיל שבו ניתן לפרוש לפי חוק גיל פרישה) סותר את המגמות העכשוויות בשוק העבודה. כך לפי סקר של חברת PwC (Millennials at work, 2019), הסיבה המרכזית לבחירת מקום העבודה בקרב בני דור ה-Y, ילידי שנות ה-80 וה-90, היא גובה המשכורת ההתחלתית (29%). באופן דומה, רק 6% מהמשיבים בסקר העידו כי הם מעריכים שיעברו במקום עבודה אחד בלבד, לעומת 52% שהעריכו כי יעברו בשניים עד חמישה מקומות עבודה לאורך חייהם, ואילו 34% העריכו כי יעברו ביותר מחמישה מקומות עבודה.

ביום 16 באוגוסט 2022 נחתם סיכום בין משרד האוצר לבין המוסד שבמסגרתו סוכם מתווה קצבאות הגישור שישולמו לגמלאי המוסד מאוצר המדינה, בטרם יהיו זכאים לקצבה מקרן הפנסיה שבה הם מבוטחים. כמו כן, בימים הקרובים צפוי להיחתם סיכום דומה בין משרד האוצר לבין שירות הביטחון הכללי. במסגרת סיכומים אלה, שנועדו בעיקר להסדיר את מנגנון קצבת הגישור, עוגנה גם האפשרות לקבוע רשימת מקצועות שבהם ההעסקה תהיה בחוזה מיוחד שאינו מוביל לכתב מינוי, ושהשכר

(4) 75% לפחות מכלל המועסקים בו שהחלו לעסוק בו בשירות הביטחון במהלך 36 החודשים שקדמו למועד מתן המלצת ראש שירות הביטחון לגביו, לא בחרו במסלול קצבת גישור, ובלבד שבמהלך כל התקופה האמורה יכלו עובדים שהחלו לעסוק בו כאמור שלא לבחור במסלול קצבת גישור;

(5) במועד מתן המלצת ראש שירות הביטחון לגביו, 50% לפחות מכלל העובדים החדשים בשירות הביטחון המועסקים במקצוע אינם מועסקים במסלול קצבת גישור

31. תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) – תחילה ותחלה – תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) – תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות), כנוסחו בסעיף 30(א) לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף 108(א) לחוק שירות המדינה (גמלאות), כנוסחו בסעיף 30(א) לחוק זה.

(ב) סעיפים 8, 63 ו-71א לחוק הגמלאות, כנוסחם בסעיפים 30(1) עד 30(3) לחוק זה, יחולו על גמלאי שפרש מהשירות ביום התחילה ואילך.

32. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985⁹² (בפרק זה – חוק שירות הקבע (גמלאות)) –
(1) בסעיף 5 –

(א) בהגדרה "המשכורת הקובעת", בכל מקום, אחרי "לרבות התוספות הקבועות" יבוא "ולמעט רכיבי שכר מוחרגים";

(ב) אחרי ההגדרה "משכורת קובעת משוקללת" יבוא:

"רכיב שכר מוחרג" – רכיב שכר שמתקיימים לגביו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

הקובעת של גמלאי משרת קבע שהוראות חוק שירות הקבע חלות לגביו, המהווה בסיס לחישוב קצבת הפרישה, תעודכן אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. מנגנון העדכון האמור החליף את מנגנון עדכון הקצבה שהיה קיים טרם התיקון ולפיו המשכורת הקובעת עודכנה בהתאם לשינויים במשכורת הקובעת של משרת קבע פעיל באותה דרגה. מועד המעבר בין השיטות נקבע ליום 30 ביוני 2012 (להלן – מועד המעבר). זאת, בדומה למנגנון שנקבע במסגרת תיקון מס' 50 לחוק הגמלאות שנחקק כמה שנים קודם לכן, תוך התחשבות במאפייני שירות הקבע הייחודיים ובשוני במועדי שינוי שיטת ההצמדה.

בעוד שתיקון מס' 50 לחוק הגמלאות נכנס לתוקף בסמוך למועד חקיקתו, בתיקון מס' 27 לחוק שירות הקבע נקבע הסדר בדבר ביצוע תשלומים ביחס לתקופה שקדמה למועד חקיקתו – משנת 2009 ואילך (באופן היוצר הקבלה מסוימת בין מועד שינוי שיטת הצמדת הגמלאות ביחס לגמלאי שירות המדינה, כפי שנקבעה בתיקון מס' 50, לבין מועד תחילת שינוי שיטת הצמדת הגמלאות ביחס לגמלאי שירות הקבע).

מתן תשלומים בהתאם לשיעור עליית המדד למפרע, משנת 2009, הצריך קביעת הסדר ביחס לגמלאים שקיבלו עדכוני גמלה על בסיס תוספות שכר שניתנו למשרתי הקבע הפעילים בין השנים 2009 עד 2012. על כן, נקבע

או לשמור בו כוח אדם בשל תנאי השכר המוצעים בו, על אף הזכאות הפוטנציאלית לקצבת גישור; מקצוע בו 75% לפחות מהמועסקים החדשים בו בשירות הביטחון במהלך 36 חודשים לא בחרו במסלול קצבת גישור אלא במסלול של חוזה מיוחד כאמור; ומקצוע שבו 50% לפחות מכלל העובדים החדשים בשירות הביטחון המועסקים במקצוע אינם במסלול קצבת גישור.

כמו כן, מוצע לתקן את ההפניה בסעיף 108 ל"גיל פרישה" כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן – חוק גיל פרישה), ולהפנות ל"גיל פרישת חובה" כמשמעותו בסעיף 4 לחוק גיל פרישה. זאת, כדי למנוע שוני בין גברים לנשים ביחס למועד הפרישה שיוזב בקצבת גישור, שכן גיל פרישת חובה זהה לשני המינים ואילו גיל הפרישה שונה בין גברים לנשים. בהקשר זה יצוין כי שאר הוראות חוק הגמלאות המפנות לחוק גיל פרישה מתייחסות לגיל פרישת חובה בלבד, בלא אזכור של גיל הפרישה כמשמעותו בחוק האמור, כך שהתיקון המוצע הולם את שאר הוראות החוק האמורות.

עוד מוצע כי צו כאמור ייכנס לתוקף במועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף 108(א).

לסעיפים 32(2) ו-33(ב)

תיקון מס' 27 לחוק שירות הקבע נכנס לתוקף ביום 1 ביוני 2012. במסגרת התיקון האמור נקבע כי המשכורת

⁹² ס"ח התשמ"ח, עמ' 142; התשע"ט, עמ' 67.

(1) הוא מגיע לחייל שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות;

(2) מקורו בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו, אשר נחתם ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) ואילך (בהגדרה זו – ההסכם הקיבוצי);

(3) נקבע בהסכם הקיבוצי כי הוא לא יובא בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לעניין הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

(4) הוא לא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי; לעניין זה, רכיב שבר שבא במקום רכיב שבר אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי ולא נכלל בחישוב המשכורת הקובעת ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי, ייחשב כרכיב שבר שלא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי;

(2) בסעיף 6א –

(א) בסעיף קטן (א), בהגדרה "שיעור הניכוי", אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) לגבי מי שעבר פרישתו דורג בדירוג המחקר הביטחוני –

(א) אם פרש עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) ועבר פרישתו דורג בדרגה א' או א'+, יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות והשיעורים כלהלן:

(1) לגבי קצבת חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2011 – 2.8%;

ד ב ר י ה ס ב ר

שינויים בשכר העובדים בשירות המדינה בדירוג האחד ובדירוגים המקצועיים מיושמים בהתאמה על משרתי הקבע.

ביום 25 בספטמבר 2011 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה (להלן – ההסכם הקיבוצי). שבו הוסכם, בין השאר, על עדכון טבלאות השכר של חברי הסגל האקדמי הבכיר בעת עריכת תיקון מס' 27 לחוק שירות הקבע, בשנת 2012, תפיסת המדינה הייתה כי עדכון טבלאות השכר לעובדים בדירוג מחקר בשירות המדינה יבוצע רק לאחר חתימה על הסכם קיבוצי בין המדינה ובין ארגון סגל המחקר הביטחוני אשר יקבע עדכון כאמור. כפועל יוצא עמדת המדינה הייתה כי עד לחתימה על הסכם קיבוצי כאמור, עדכון טבלאות השכר לא ייושם גם על משרתי קבע בדירוג המחקר. לעמדת המדינה, בעת עריכת תיקון מס' 27 עדכון טבלאות השכר של משרתי הקבע בדירוג המחקר בהתאמה לעדכון טבלאות השכר של חברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות צריך היה לבוא אגב "הסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר מועד המעבר", זאת בהתאם לפסקה (4) בהגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 5 לחוק הגמלאות. משכך, העדכון לא יבוא בחשבון לעניין המשכורת הקובעת אלא אם כן קבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, אחרת, בצו.

בתיקון מס' 27 לחוק שירות הקבע הסדר שלפיו תוספת בשל המדרג לשנים 2009 עד 2011 ומתוספת זו יקוזזו עדכוני הגמלה ששולמו לגמלאים בשל תוספות שכר שניתנו למשרתי הקבע הפעילים באותה תקופה, ואשר לא שולמו לגמלאי שירות המדינה בשל שינוי שיטת ההצמדה אשר יושמה בעניינם עוד בשנת 2009. ההסדר האמור עוגן באמצעות הפחתה של שיעור ניכוי ששיקף את כל תוספות השכר שהיו ידועות וניתנו באותה תקופה מהתוספת שניתנה לקצבה בשל שינוי המדרג.

נוסף על כך, ובמבט צופה פני עתיד, נוספה פסקה (4) להגדרה "המשכורת הקובעת" בסעיף 5 לחוק שירות הקבע, ולפיה אם שולמה לאחר מועד המעבר תוספת על משכורתו של חייל שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו אשר נכרת לאחר מועד המעבר בעד התקופה שלפני מועד המעבר, התוספת האמורה לא תובא בחשבון כחלק מהמשכורת הקובעת, אלא אם כן שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, קבע אחרת בצו.

שני המנגנונים שנקבעו בחוק נועדו למנוע מצב שלפיו קצבתו של גמלאי תעודכן בשל אותה תקופה לפי שתי השיטות.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' ש/40 בדבר שכר אנשי הקבע בצבא הגנה לישראל מיום 11 בפברואר 1979, ולאופן שבו נוהגת המדינה בפועל מאז שניתנה החלטה זו,

(2) לגבי קצבת חודש ינואר 2012 ואילך – 5.6%;

(ב) אם פרש עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) וערב פרישתו דורג בדרגה ב' או ג' – יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות והשיעורים כלהלן:

(1) לגבי קצבת חודש ינואר 2011 עד חודש דצמבר 2011 – 3.095%;

(2) לגבי קצבת חודש ינואר 2012 ואילך – 6.19%;

(ג) אם פרש בין יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) וערב פרישתו דורג בדרגה א' או א'+, יהיה שיעור הניכוי לגבי קצבת חודש ינואר 2012 ואילך – 2.7237%;

(ד) אם פרש בין יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ליום ה' בטבת (31 בדצמבר 2011) וערב פרישתו דורג בדרגה ב' או ג', יהיה שיעור הניכוי לגבי קצבת חודש ינואר 2012 ואילך – 3.002%;

(ב) בסעיף קטן (ה), בפסקה (4), אחרי "דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011)" יבוא ", לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג המחקר הביטחוני".

חוק שירות הקבע 33. (א) סעיף 5 לחוק שירות הקבע (גמלאות), כנוסחו בסעיף 32(1) לחוק זה, יחול על גמלאי שפרש מהשירות ביום התחילה ואילך. (גמלאות) – תחילה ותחולה

(ב) תחילתו של סעיף 6א לחוק שירות הקבע (גמלאות), כנוסחו בסעיף 32(2) לחוק זה, ביום י"א בסיוון התשע"ב (1 ביוני 2012).

ד ב ר י ה ס ב ר

בדירוג המחקר לא תעודכן פעמיים ביחס לתקופה שבין 2009 ל-2012 וכי הם יהיו זכאים לעדכון אחד בלבד, לפי השיעור הגבוה מבין שני העדכונים.

להשלמת התמונה יצוין כי ביום 23 בינואר 2023 ניתנה החלטה של ועדת הערעור הפועלת מכוח חוק שירות הקבע, בו"ע (גמלאות) 21-4 יעקב שחר ואח' נ' הממונה על תשלום גמלאות, שבמסגרתה נקבע לראשונה כי פרשנות המדינה לסעיפים 5 ו-6א לחוק שירות הקבע לעיל אינה מקובלת, בשים לב לפרשנות המילולית של הוראות החוק, וכי יש לעדכן את גמלאותיהם של הגמלאים בדירוג המחקר הביטחוני, ביחס לשנים 2009 עד 2012, הן לפי מנגנון ההצמדה לשכר משרתי קבע פעילים והן לפי שיעור העלייה במדד יצוין, כי חלק מחברי הוועדה סברו כי המחוקק לא התכוון כי גמלאותיהם של הגמלאים בדירוג המחקר הביטחוני יעודכנו עדכוני כפל. עם זאת, נקבע בהחלטה כי תיקון הסוגיה מצוי בידיו של המחוקק ולא בידיה של הוועדה. בכונת המדינה להגיש ערעור על ההחלטה האמורה וזאת במקביל לתיקון המוצע.

מכיוון שמדובר בתיקון שמטרתו להבהיר את הוראות מנגנון הקיזוז שנקבע בתיקון מס' 27, בהתייחס לתקופה שקדמה לתיקון המוצע, מוצע כי מועד תחילתו של התיקון יהיה ביום 1 ביוני 2012, מועד תחילתו של תיקון מס' 27.

לאור עמדת המדינה כאמור, בעת עריכת תיקון מס' 27 לחוק שירות הקבע לא נכללה בו הוראה המתייחסת לאופן הקיזוז שבין עדכוני המדד לבין התשלומים שנובעים מעדכון טבלאות השכר כמפורט לעיל ביחס לגמלאי שירות הקבע בדירוג המחקר – וממילא לא נקבע שיעור הקיזוז הנדרש בגין עליית המדד, כפי שנעשה ביחס לתוספות השכר שנובעות מהסכמים קיבוציים שהמדינה צד להם ששולמו לגמלאי שירות הקבע בין השנים 2009 עד 2012.

ביום 13 במאי 2014 דחה בית הדין הארצי לעבודה במסגרת עס"ק 12-38740-12 את עמדת המדינה וקבע כי היה על המדינה לעדכן את טבלאות השכר של העובדים בשירות המדינה בדירוג המחקר הביטחוני באופן אוטומטי במועדים ובשיעורים שבהם עודכנו טבלאות השכר של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, וזאת אף בלי שייחתם הסכם קיבוצי שיקבע את העדכון האמור. בעקבות פסק הדין ובהתאם לאמור בו, עודכנו בשנת 2014 טבלאות השכר של העובדים בשירות המדינה בדירוג המחקר הביטחוני, וזאת למפרע החל מיום 1 בינואר 2011. כפועל יוצא מהעדכון האמור עודכנו בהתאמה גם טבלאות השכר של משרתי הקבע הפעילים בדירוג המחקר.

כעת, מוצע לתקן את חוק שירות הקבע ולהבהיר בו, בהתאם לתכלית החוק, כי קצבתם של משרתי הקבע